

1534324-25.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 22 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1534324-25.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1534324-25.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 22 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliard, o Advogado, Dr. Marconi Araújo da Silva, OAB/SP, nº 201.581 e o réu; FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Elson

Oliveira Cardoso e a testemunha, policial civil; Marcos Paulo da Silva. Pelas partes, foi dito que desistia da oitiva da testemunha, policial civil, Leonardo Kenji, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, I, II e IV do Código Penal. Isso porque, no contexto descrito na denúncia, durante repouso noturno, agindo em concurso de agentes, com outros indivíduos ainda não identificados, mediante abuso de confiança e rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 02 correntes de ouro, 02 relógios masculinos, 01 relógio feminino da marca Technos e 01 relógio feminino da marca Michael Kors, prejuízo avaliado em R\$ 12.000,00, pertencentes a vítima Elson Oliveira Cardoso. A ação penal teve regular tramitação. A denúncia foi recebida a fls. 40/41. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.92). Na presente data, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, no final do ato o réu foi interrogado. É o relatório. Preliminarmente, não é caso de acordo de não persecução penal. A uma porque não houve confissão formal e circunstanciada. Frise-se que foi proposta do acordo em audiência, oportunidade em que houve recusa por parte do autor (fls. 126/127). A ação penal merece PROCEDÊNCIA. As provas produzidas nos autos, são vastas e robustas e autorizam o decreto condenatório. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, relatório policial e prova oral colhida. A autoria, de igual modo, é incontestável. Vejamos. Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. A negativa do autor restou totalmente isolada das demais provas. Vejamos. A vítima ELSON narrou que é proprietário de um pequeno hotel denominado Hotel Amantes. Contratou um funcionário Flávio Augusto haja vista que já o conhecia do estado de Minas Gerais. Flávio passou a trabalhar no hotel exercendo as funções de camareiro e recepcionista e passou a morar no próprio local. Demonstrou ser pessoa confiável e tinha livre acesso ao local. No dia 26/09/19 ao chegar no hotel, encontrou a janela de seu quarto aberta, mediante arrombamento, constatando o furto de 2 correntes, 02 anéis de ouro, 01 corrente de prata, 01 pulseira de prata, 02 relógios masculinos, 02 relógios femininos, prejuízo avaliado em R\$ 12.000,00. Ficou desconfiado do réu e, pelas imagens, pode ver Flavio perambulando, durante a madrugada, pelos corredores do estabelecimento, acompanhado de um indivíduo, que segundo Flávio havia se hospedado no hotel. Na filmagem, aparece Flávio adentrando no quarto 104 que dá acesso ao quarto 105, onde estavam a res furtiva. Conversou com Flávio e este num gesto de arrependimento acabou confessando sua participação na ação delituosa, afirmando que sua participação foi indireta pois não teria arrombado a janela. Negou ter entrado no quarto e ter pegado qualquer objeto, apenas tendo se unido ao indivíduo. Segundo Flávio o indivíduo teria ficado com os objetos e vendido, sendo acordado que dividiriam o valor da venda. Os objetos subtraídos foram vendidos em lojas. Em juízo, a vítima confirmou os fatos. O Flávio estava com outro rapaz e subtraíram os pertences. Para entrar no quarto, eles desparafusaram a janela que era de alumínio. Não recuperou os objetos furtados. Ele ainda permaneceu trabalhando uns 4 dias. Flávio moveu uma ação trabalhista contra a empresa e pagaram R\$ 9.000,00 por conta de acordo. Os fatos ocorreram de madrugada. Ficou chateado porque confiava no Flávio e o conhecia de Minas, conhecia o pai dele. Ele confessou os fatos em conversa na delegacia. A janela foi arrombada e permanece quebrada até hoje. Some-se a isso o depoimento do policial MARCOS. Pelo que se recorda foi até o patrão dele que o levou para a delegacia. Conversaram com o rapaz e narraram que todas as evidências levavam a ele e daí ele acabou confessando que auxiliou terceiro a furtar. Ele teria dado as indicações de como entrar etc e que esse terceiro teria dado parte dos lucros para ele. Não lembra se ele foi ouvido formalmente pelo escrivão no dia, mas ele confessou informalmente para o depoente. Portanto, verifico que os elementos de convicção trazidos aos autos desde a fase do inquérito policial desenvolveram-se de forma concatenada, segura e firme, tornado

induvídosa a responsabilidade delitiva do réu. Sobrevindo condenação, no que tange à dosimetria da pena, atendo-se ao comando do art. 59, do CP, entendo que a pena deve ser majorada em razão das consequências do delito para a vítima, que experimentou expressivo prejuízo patrimonial. Na segunda fase, há tão somente a não há agravante nem atenuante. Na terceira fase, há causa de aumento consistente no § 1º (repouso noturno) sem causa de diminuição. Deverão ser consideradas as qualificadoras do abuso de confiança, rompimento de obstáculo e concurso de agentes. O regime de cumprimento de pena a ser aplicado é o aberto. Opino, ainda, favoravelmente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pois, na esteira do que dispõe o art. 44, inciso III, do CP, as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente para a prevenção e repressão do delito, circunstância que igualmente impede a concessão do benefício legal. Diante do exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos termos da Denúncia, por medida de justiça, condenando-se o réu a reparação dos danos causados pela infração. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 26 de setembro de 2019, durante o repouso noturno, na Rua da Passagem Funda, nº 1000, Guaianases, nesta cidade de São Paulo - SP, o acusado FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado às fls. 07, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante abuso de confiança e rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, 02 correntes de ouro, 02 anéis de ouro, 01 corrente de prata, 01 pulseira de prata, 02 relógios masculinos da marca Orient, 01 relógios feminino da marca Technos e 01 relógio feminino da marca Michael Kors, prejuízo avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais), pertencentes à vítima Elson Oliveira Cardoso. A denúncia foi recebida no dia 09 de maio de 2022. O acusado foi citado e intimado e a sua defesa preliminar foi apresentada. O recebimento da denúncia foi ratificado. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Ao final da instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação e a defesa, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não foi possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso supera os limites legais do mencionado benefício, além do que não cabe o acordo de não persecução penal porque o acusado não aceitou o benefício e não confessou o crime. II. Inicialmente, independentemente da alegação das partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é improcedente. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 26 de setembro de 2019, durante o repouso noturno, na Rua da Passagem Funda, nº 1000, Guaianases, nesta cidade de São Paulo - SP, um hóspede não identificado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito próprio, 02 correntes de ouro, 02 anéis de ouro, 01 corrente de prata, 01 pulseira de prata, 02 relógios masculinos da marca Orient, 01 relógios feminino da marca

Technos e 01 relógio feminino da marca Michael Kors, prejuízo avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais), pertencentes à vítima Elson Oliveira Cardoso. O acusado negou a prática do crime em todos os momentos em que ele foi ouvido. Respeitosamente, o que existe é a palavra da vítima conta a do acusado, sendo certo que existe um processo trabalhista entre os dois. Além disso, o policial civil de nome Marcos que teria ouvido a confissão informal por parte do acusado, não esclareceu qual a razão para o réu, na sequência, negar o envolvimento com o crime quando da oitiva policial. Soma-se a isso, a ausência de imagens de câmeras, a situação suspeita de que o suposto autor do crime não foi devidamente registrado no hotel, o que cabia à vítima que exercia a fiscalização diária no local, sem mencionar a discrepância entre a entrada do suposto criminoso pela porta do quarto e o arrombamento de uma janela. Anota-se que caso o acusado fosse coautor no crime em questão, bem como na condição de um dos responsáveis pela portaria, tinha chaves de acesso a todos os cômodos, ou seja, não seria necessário nenhum arrombamento. Portanto, respeitosamente, a versão da vítima não se sustenta nos autos e o acusado, ao contrário dela, apresentou versão coerente em todos os momentos em que ele foi ouvido. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, RG/SP nº 19878233, nascido em 29/07/1997, natural de Rubim - MG, filho de Sebastião Rodrigues dos Santos e de Estelita Rodrigues Pereira, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com relação às imputações contidas no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Não são devidas custas processuais. Após o trânsito em julgado, archive-se com as cautelas legais. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo o Ministério Público dito que analisaria a sentença para se manifestar com relação a eventual recurso no prazo legal. Já pela defesa do réu, foi dito que não tinha interesse recursal. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital